



SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DES ACHATS

RÈGLES DE LA CONSULTATION

Applicables à la **procédure avec négociation** visée aux articles R. 2161-12 et suivants du code de la commande publique

Objet du marché :

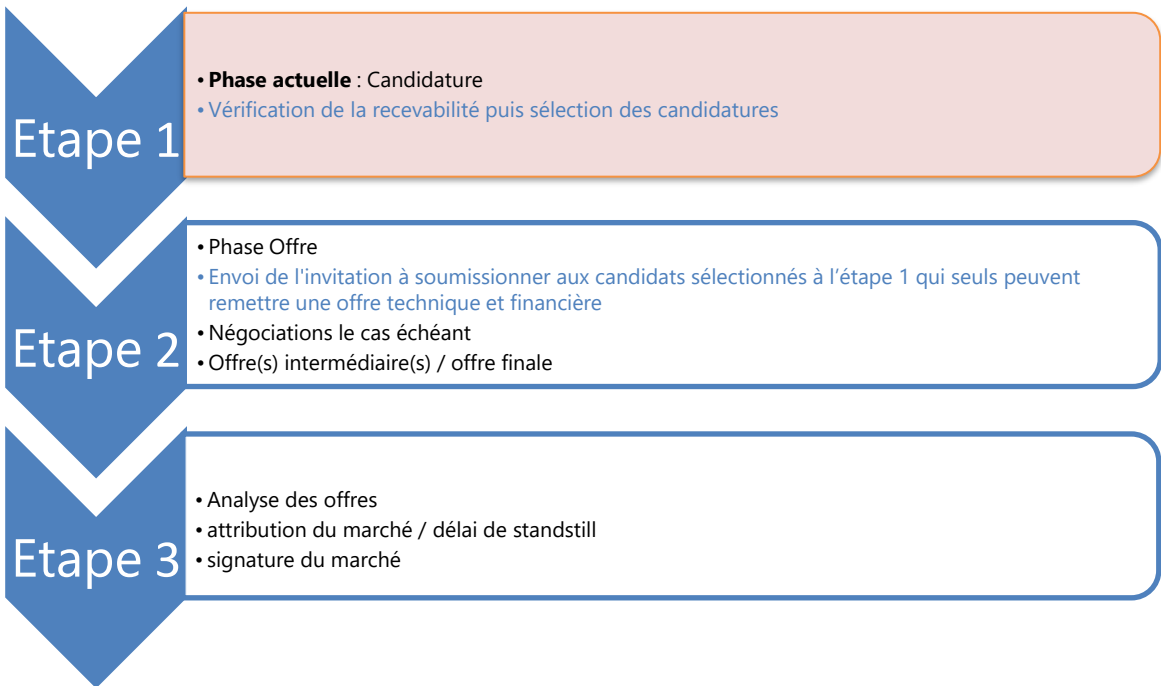
N° DAF_2026_000243

Date limite de dépôt des documents de candidature :

15/06/2026 à 12H00, heure de Paris



La procédure se déroule en étapes successives



SOMMAIRE

1.	Objet du marché	5
1.1.	Description du marché	5
1.2.	Division en lots	5
1.3.	Durée du marché	5
1.4.	Options et PSE	6
1.5.	Technique d'achat	6
1.6.	Montant estimé du marché et des lots.....	6
1.7.	Lieu d'exécution.....	6
1.8.	Variante	6
2.	Contenu du dossier de consultation des entreprises (DCE)	7
3.	Déroulement de la procédure.....	7
4.	Modalités de dépôt des candidatures et des offres	8
4.1.	Date limite de remise du pli	8
4.2.	Remise des plis sur le profil acheteur de la Banque de France.....	8
4.3.	Copie de sauvegarde.....	8
5.	Les interdictions de soumissionner	11
5.1.	Les exclusions de plein droit.....	11
5.2.	Les exclusions à l'appréciation de l'acheteur (articles L. 2141-7 et s. du CCP).....	11
6.	Conditions de participation	12
6.1.	Documents relatifs à la candidature	12
6.1.1.	Documents administratifs	12
6.1.2.	Documents économiques et financiers	12
6.1.3.	Documents techniques et professionnels	13
6.2.	Conditions de participation relatives à la forme juridique du candidat	13
6.2.1.	Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché le cas échéant	13
7.	Examen de la recevabilité des candidatures	14
7.1.	Complétude du dossier de candidature	14
7.2.	Capacités minimales	14
7.2.1.	Niveaux spécifiques minimaux exigés relatifs à la capacité économique et financière	14
7.2.2.	Niveaux spécifiques minimaux relatifs à la capacité technique et professionnelle le cas échéant :	14

8.	Sélection des candidatures	15
8.1.	<i>Mode de sélection des candidatures</i>	15
8.2.	<i>Dépôt des attestations fiscales et sociales</i>	15
9.	Demande de renseignements pendant la phase d'offres	18
10.	Visite des sites	18
11.	Remise des offres	18
12.	Organisation de la négociation	19
12.1.	<i>Déroulement des négociations</i>	19
12.2.	<i>Constitution de l'équipe de négociation des soumissionnaires</i>	19
12.3.	<i>Localisation des réunions de négociations</i>	19
12.4.	<i>Échange d'informations pendant la négociation</i>	19
12.5.	<i>Date et heure des réunions de négociation</i>	20
12.6.	<i>Remise d'une offre finale après négociation</i>	20
13.	Attribution du marché	21
13.1.	<i>Critères d'attribution</i>	21
13.2.	<i>Modalités de calcul de la note d'une offre</i>	21
14.	Signature et notification du marché	22
14.1.	<i>Signature de l'acte d'engagement et des documents du marché</i>	22
14.2.	<i>Notification du marché</i>	23
15.	Dédommagement.....	23
16.	Confidentialité.....	23
17.	Données personnelles	24
18.	Recours.....	25
18.1.	<i>Introduction des recours</i>	25
18.2.	<i>Instance chargée des procédures de recours</i>	25
ANNEXE 1 : Attestation relative aux mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.....		26

Introduction

Les présentes règles de la consultation définissent l'organisation de la procédure avec négociation «AE20260004_PORTAILS_HISI V2» qui fait l'objet d'un avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Cette procédure a fait l'objet d'une publicité sur le profil acheteur de la Banque de France, à l'adresse suivante :

<https://achats-banquedefrance.safetender.com> AE20260004-DAF_2026000243

L'avis de marché a été envoyé le 12/05/2026, et publié au Journal officiel de l'Union européenne du 13/05/2026, sous la référence 327838-2026.

1. Objet du marché

1.1.Description du marché

L'objet du marché est défini à l'article 1 du cahier des clauses administratives (CCA) et détaillé dans le cahier des clauses techniques (CCT).

1.2.Division en lots

☐ Le marché est alloti.

☐ Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.

☐ Vous ne pouvez soumettre des offres qu'à un nombre limité de lots :

☒ Le marché n'est pas alloti.

1.3.Durée du marché

 Durée ferme en mois : 48

 Reconductions : quatre reconductions d'un an

☒ Expresse

☐ Tacite

Le cas échéant, pour un accord-cadre, justification d'une durée dépassant quatre ans :

La mise en place d'un marché d'hébergement nécessite une phase projet d'une durée de 4 ans, afin de construire les infrastructures et déployer l'ensemble des sites Internet. Afin d'amortir l'investissement initial élevé et non transmissible d'un titulaire à un autre, il convient de mettre en place un marché de longue durée. La durée maximale étendue à 8 ans s'explique par l'amortissement des coûts de migration des applications dans le Cloud ainsi que le besoin d'accompagnement de l'Infogérant sur les travaux de conteneurisation des applications et la migration sur nos propres solutions Cloud Externe.

1.4.Options et PSE

- ☒ Tranches optionnelles :
- ☒ Marché de prestations similaires :
- ☐ Prestation supplémentaire éventuelle :
- ☐ Clause de réexamen telle(s) que définie(s) dans les CCA : Clause de reconduction, clause de révision de prix, clause relative à l'évolution du montant maximum de l'AC à BC et clause pour modification du marché en cours d'exécution.

1.5.Technique d'achat

- ☐ Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre :
 - ☒ Accord-cadre avec un seul opérateur
 - ☐ Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
- ET
- ☐ Accord-cadre à marchés subséquents
- ☒ Accord-cadre à bons de commande

Nombre maximal envisagé de participants à l'accord cadre : 1

Montant maximum, en euros HT(BC + MS) : 51 000 000 € HT

1.6.Montant estimé du marché et des lots

- ☒ Montant estimé du marché sur la durée totale, en euros HT : 16 670 000 € HT
- ☐ Montant estimé du marché par lot (et par pouvoir adjudicateur), en euros HT :
- ☒ Montant plafond des bons de commande et marchés subséquents par lot par pouvoirs adjudicateurs, en euros HT : 34 000 000 € HT

1.7. Lieu d'exécution

Les prestations se déroulent principalement dans les locaux du Titulaire.

1.8.Variante

- ☐ Aucune variante n'est autorisée.

- ☐ Les variantes sont autorisées dans les conditions décrites dans les documents du marché.
- ☐ La variante est exigée dans les conditions décrites dans les documents du marché.

Si elle est retenue, la variante se substitue à la solution de base décrite dans les documents de la consultation, dans ses éléments qui en diffèrent.

Toute offre de variante ne répondant pas aux exigences minimales est éliminée.

- ☐ L'offre de variante peut être proposée sans offre de base.
- ☐ Toute offre de variante qui n'est pas associée à une offre de base est éliminée.

2. Contenu du dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le dossier de consultation, est constitué des documents suivants :

-  Le Cahier des Clauses Administratives et ses annexes (CCA), dont le modèle de déclaration de sous-traitance ;
-  Le Cahier des clauses Protection des données personnelles et son annexe (CCPDP) ;
-  Le Cahier des Clauses Techniques (CCT) et ses annexes ;
 -  Tome 1 – Contexte
 -  Tome 2 – Fonctionnel
 -  Tome 3 – Qualité
 -  Tome 4 – Technique
 -  Tome 5 - Sécurité
-  Les présentes Règles de la consultation et ses annexes ;
-  Le bordereau d'offre financière et ses annexes.

☒ Pour des raisons de confidentialité, certains documents ne sont pas publiés au stade de l'avis de marché. Les documents publiés contiennent tous les éléments permettant aux candidats de déposer une candidature. Les documents non publiés au stade de l'avis de marché sont communiqués aux candidats retenus pour la phase de remise des offres contre remise préalable d'un engagement de confidentialité signé par l'opérateur économique : les Cahiers des clauses techniques tomes 2 à 5 et leurs annexes.

3. Déroulement de la procédure

La procédure se déroule en français.

La procédure avec négociation est décomposée en deux phases distinctes :

1. **Une phase de candidature** au terme de laquelle le Pouvoir adjudicateur désigne les candidats admis à présenter une offre.
2. Une phase d'offre. La lettre invitant à soumissionner précisera la date limite de dépôt de l'offre.



Tous les contacts entre la Banque de France et les soumissionnaires se font via le **profil acheteur exclusivement**.

4. Modalités de dépôt des candidatures et des offres

La transmission électronique des plis (candidatures et/ou offres) est obligatoire.

4.1. Date limite de remise du pli

Les plis doivent être déposés sur le profil acheteur, sous peine de rejet, **avant la date et l'heure limites indiquées** :

-  En page de garde pour la candidature
-  Dans l'invitation à soumissionner pour l'offre initiale
-  Dans les courriers suivants pour les autres étapes en cours de négociation.



L'envoi du pli électronique sur le profil acheteur de la Banque de France doit être impérativement terminé à cette échéance sous peine de rejet par le système informatique. Il est conseillé de débiter le téléchargement du pli suffisamment à l'avance.

Le dépôt du pli génère automatiquement l'envoi d'un accusé de réception par courrier électronique au candidat, lui confirmant la bonne réception de son pli.

4.2. Remise des plis sur le profil acheteur de la Banque de France

Le pli doit être transmis sur le profil acheteur

En cas de problèmes techniques ou pour toutes éventuelles questions concernant le profil acheteur, le service support est joignable aux coordonnées suivantes :

Tél : +33 (0) 825 00 13 26 (0,20€/min + prix d'un appel local)

Courriel : support@safetender.com

Le pouvoir adjudicateur peut convertir les formats dans lesquels ont été encodés les fichiers, afin d'assurer leur lisibilité dans le moyen et long terme.

Les offres transmises par voie électronique, et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur, ne font pas l'objet d'une réparation.

4.3. Copie de sauvegarde

Une copie de sauvegarde peut être envoyée conformément à l'article R. 2132-11 du code de la commande publique et à l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde. La copie de sauvegarde peut être

transmise soit sur support physique électronique, soit sur support papier, et doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible « copie de sauvegarde ». Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres, selon les modalités indiquées ci-dessous.

La copie de sauvegarde peut être soit adressée par voie postale, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, soit déposée au guichet d'accueil du public de la Banque de France dont l'adresse est précisée dans le tableau ci-dessous. C'est le SEUL GUICHET HABILITÉ À DÉLIVRER UN RÉCÉPISSÉ. Le candidat doit tenir compte des délais nécessaires pour franchir les sas de sécurité de la Banque de France.

Le pli est présenté sous une enveloppe fermée qui porte exclusivement et impérativement les mentions suivantes :

En cas d'envoi postal :	
Émetteur	Cachet du soumissionnaire (en cas de groupement d'entreprises cachet du mandataire ou à défaut de l'ensemble des entreprises constituant le groupement)
Destinataire	Banque de France « Copie de sauvegarde – AE20260004_PORTAILS_HISI V2 » Direction des Achats 08-1196 Service des Achats Informatiques 75049 PARIS Cedex 01 FRANCE
En cas de dépôt, le pli sera remis à l'adresse ci-dessus, contre remise d'un récépissé aux horaires suivants	
Ouverture du guichet :	de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (fermé le samedi, dimanche et jours fériés)

Etape 1
**Phase de
candidature**

Date limite de remise des candidatures en page de garde du présent document



À ce stade, vous remettez uniquement le dossier de candidature.

Toute offre déposée au stade de la candidature ne sera pas prise en considération.

5. Les interdictions de soumissionner

Le principe de la liberté d'accès à la commande publique implique que tout opérateur économique peut se porter candidat à l'attribution d'un marché public, sauf pour les opérateurs économiques placés sous l'effet d'une mesure d'exclusion rappelées ci-après.

5.1. Les exclusions de plein droit

- Condamnations définitives prévues par l'article L. 2141-1 du CCP,
- Défaut de régularité fiscale et sociale prévue par l'article L. 2141-2 du CCP,
- Liquidation judiciaire, faillite personnelle, redressement judiciaire, prévus par l'article L. 2141-3 du CCP,
- Sanctions relatives au droit du travail (travail dissimulé, marchandage, prêt de main d'œuvre illicite, emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, méconnaissance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, discrimination) prévues à l'article L. 2141-4 du CCP,
- Mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prévue à l'article L. 2141-5 du CCP.

5.2. Les exclusions à l'appréciation de l'acheteur (articles L. 2141-7 et s. du CCP)

- Article L. 2141-7 du CCP : versement de dommages-intérêts, résiliation, manquement grave aux obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur.
- Article L. 2141-7-1 du CCP : manquement à l'obligation de fournir un plan de vigilance et, à partir du 01/01/2026, manquement à l'obligation de publication des informations en matière de durabilité.
- Article L. 2141-7-2 du CCP : manquement à l'obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.
- Article L. 2141-8 du CCP : influence sur le processus décisionnel, informations confidentielles et avantage indu, informations trompeuses, participation préalable à la préparation de la procédure, accès à des informations particulières.
- Article L. 2141-9 du CCP : entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence.
- Article L. 2141-10 du CCP : situation de conflit d'intérêts.

6. Conditions de participation

Les candidats doivent transmettre leur candidature sur la plateforme de dématérialisation conformément aux instructions indiquées dans les « Modalités de dépôt des plis » figurant au point 5.

6.1. Documents relatifs à la candidature

Les documents relatifs à la candidature comprennent les renseignements correspondants à la situation juridique, aux capacités économiques et financières, ainsi qu'aux capacités techniques du candidat. Ces renseignements peuvent être présentés dans un DC1 et un DC2 disponibles à l'adresse suivante :

<http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>

6.1.1. Documents administratifs

- a. DC1 complété par le candidat
- b. DC2 complété par le candidat
- c. Une attestation sur l'honneur dûment datée et signée justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant les travailleurs handicapés
- d. Une copie du ou des jugements prononcés, en cas de redressement judiciaire ou de sauvegarde
- e. Une attestation sur l'honneur au titre de l'article 5 du décret (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 modifié concernant les mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (annexe 1 du présent document)
- f. L'engagement de confidentialité dûment rempli, le cas échéant
- g. Une attestation relative aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat.

En cas de pluralité d'opérateurs économiques :

- h. Une attestation relative aux pouvoirs du mandataire en cas de groupement d'entreprises
- i. Ensemble des documents exigés dans le présent article 6 pour chaque opérateur (membres d'un groupement ou sous-traitants).
- j. **Si le candidat fait valoir les capacités d'autres opérateurs économiques**, quelle que soit la nature juridique des liens existants avec eux (groupement ou sous-traitance) en application de l'article R2142-3 du code de la commande publique relatif aux marchés publics, **il justifie qu'il en disposera pour l'exécution du marché** (par exemple par une attestation signée de l'opérateur économique).

6.1.2. Documents économiques et financiers

- k. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global annuel des trois derniers exercices disponibles.
- l. Les bilans ou extraits de bilan des trois derniers exercices disponibles (feuillets 2050 à 2052).
- m. ☐ La preuve d'une assurance pour risques professionnels pertinents.

Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen approprié par la Banque de France.

6.1.3. Documents techniques et professionnels

- n. Une liste des principales références exécutées, en rapport avec l'objet du marché, indiquant les prestations, le montant, la date et le destinataire public ou privé,
 - ☒ Au cours des 3 dernières années pour les fournitures et services
- o. ☒ Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pendant les trois dernières années.
- p. ☒ Une description de l'équipement technique : le candidat présente les moyens matériels et équipements techniques dont il dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
- q.

Conformément à l'article R.2143-16 du code de la commande publique, le soumissionnaire doit remettre une **traduction en français des documents rédigés dans une autre langue**.

Toutes les attestations demandées, relatives à la candidature, doivent être datées et signées par une personne habilitée à engager la société. Le certificat de signature électronique doit être au nom de la personne habilitée à engager la société ou du mandataire du groupement.

6.2. Conditions de participation relatives à la forme juridique du candidat

6.2.1. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché le cas échéant

☒ Les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement momentané d'entreprises. Le groupement peut être conjoint ou solidaire. S'il est conjoint, le mandataire du groupement doit être solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la Banque de France.

☐ Les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement momentané d'entreprises. Dans l'hypothèse où le marché serait attribué à un groupement conjoint, la Banque de France exigerait la transformation du groupement attributaire en groupement solidaire.

7. Examen de la recevabilité des candidatures

7.1. Complétude du dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comprendre l'ensemble des pièces demandées à l'article 6.1 des présentes Règles de la consultation sous peine de rejet de la candidature.

En cas de dossier de candidature incomplet, le Pouvoir adjudicateur peut demander la régularisation conformément à l'article R. 2144-2 du code de la commande publique. À défaut, les candidatures sont déclarées irrecevables et le candidat est éliminé.

7.2. Capacités minimales

Des niveaux minimaux de capacités sont fixés et décrits ci-après.

7.2.1. Niveaux spécifiques minimaux exigés relatifs à la capacité économique et financière

- Le chiffre d'affaires global annuel HT, le plus élevé des 3 derniers exercices doit être supérieur ou égal à : 8 000 000 € HT
- Au moins un des trois derniers exercices disponibles avec un ratio Capitaux propres / capital social supérieur ou égal à 0,5 ;
- Au moins un résultat net positif sur les trois dernières années.

7.2.2. Niveaux spécifiques minimaux relatifs à la capacité technique et professionnelle le cas échéant :

- Une liste des principales références exécutées, en rapport avec l'objet du marché, indiquant les prestations, le montant, la date et le destinataire public ou privé au cours des trois dernières années ;
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
- Une description de l'équipement technique : le candidat présente les moyens matériels et équipements techniques dont il dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
- Certificat de qualité et qualification professionnel - Certification ISO 27001.

En cas de groupement, ces niveaux devront être respectés par le seul mandataire du groupement.

Les candidatures qui n'atteignent pas ces niveaux minimaux sont déclarées irrecevables et sont éliminées.

8. Sélection des candidatures

8.1. Mode de sélection des candidatures

Seules les candidatures déclarées recevables peuvent être sélectionnées en application des critères suivants.

- ✚ Nombre minimum de candidats invités à participer : 3
Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur à ce nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut néanmoins poursuivre la procédure avec les candidats disposant des capacités requises.
- ✚ Nombre maximum : 3.

Si le nombre des entreprises, dont la candidature est recevable, est supérieur à 3, les critères ci-après seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure. Les entreprises seront sélectionnées en fonction de leur capacité technique appréciée sur la base des documents visés au point 6.

La pondération est fixée comme suit :

- Critère 1 (pondération 50%) : Appréciation des principales références exécutées, en rapport avec l'objet du marché, indiquant les prestations, le montant, la date et le destinataire public ou privé au cours des trois dernières années ;
- Critère 2 (pondération 20%) : Appréciation des effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
- Critère 3 (pondération 30%) : Appréciation de l'équipement technique : le candidat présente les moyens matériels et équipements techniques dont il dispose pour la réalisation de contrats de même nature

Si le candidat n'est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à prouver ses capacités techniques ou professionnelles par tout autre moyen approprié.

- ✚ Appréciation des effectifs et de l'importance du personnel d'encadrement : pondération
- ✚ Appréciation des certificats de qualifications professionnelles : pondération
- ✚ Autres....

- ☒ En cas d'égalité de note, les candidatures classées au même dernier rang seront toutes retenues.
- ☐ En cas d'égalité de note pour le dernier rang, seule(s) la ou les candidatures qui aura/auront obtenu la meilleure note sur le critère « références » sera/seront retenu(es).

8.2. Dépôt des attestations fiscales et sociales

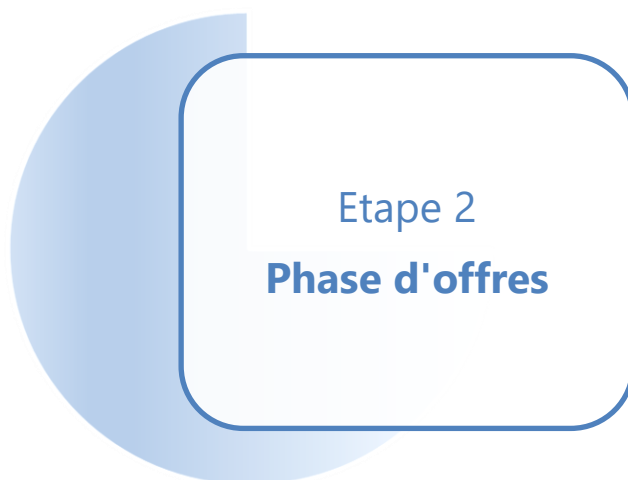
Les candidats sélectionnés doivent déposer sur la plateforme <https://www.e-attestations.com/> (mise à disposition, gratuitement, par la Banque de France) les pièces et attestations suivantes :

- ✓ Les pièces prévues aux articles D.8222-5 et 8254-2 (ou, le cas échéant D.8222-7, D8254-3 et R1263-12 du Code du travail).

S'ils ne produisent pas les pièces susvisées dans le délai imparti, leur candidature est rejetée. Le candidat suivant est alors sollicité pour produire les pièces susvisées. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il reste des candidatures conformes.

Les candidats concernés sont informés, sans délai, de la décision de rejet de leurs candidatures, via le profil acheteur.

L'invitation à soumissionner pour les candidats sélectionnés est adressée via le profil d'acheteur.



La date limite de remise des offres est communiquée au(x) seul(s) candidat(s) invité(s) à remettre une offre, à la suite de l'analyse des candidatures.

9. Demande de renseignements pendant la phase d'offres

Les soumissionnaires peuvent demander tout renseignement qu'ils jugent nécessaire au cours de l'établissement de leur offre, en respectant les règles suivantes :

- Les questions sont posées via le profil acheteur. Les questions et les pièces jointes ne doivent pas faire mention du nom du soumissionnaire ;
- Les questions sont posées de manière claire et précise (chaque question doit faire référence à un document, une page, un chapitre et un paragraphe).

Durant la phase d'offre, les soumissionnaires disposent d'un délai durant lequel ils seront invités à communiquer leurs questions. La date limite sera indiquée dans la lettre d'invitation à soumissionner et communiquée uniquement aux candidats invités à remettre une offre. Toute question posée après cette date ne sera pas prise en compte.

Les réponses sont systématiquement communiquées à l'ensemble des soumissionnaires ayant téléchargé le dossier de consultation sur le profil acheteur et s'étant identifiés, au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Les réponses peuvent être regroupées.

INCOHERENCES EVENTUELLES : Chaque soumissionnaire est tenu de signaler selon les modalités prévues pour les questions par la présente procédure, les anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions qui sont susceptibles de le léser dans les documents de la consultation. À défaut de les avoir signalées, les soumissionnaires sont réputés admettre que ces éventuelles anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions ne les ont pas lésés dans leur compréhension des exigences et règles de la consultation.

10. Visite des sites

☒ Aucune visite du site n'est prévue.

11. Remise des offres

La Banque de France envoie une invitation à soumissionner aux candidats sélectionnés afin qu'ils remettent une offre technique et financière.

Les candidats doivent impérativement soumissionner via le profil acheteur de la Banque de France en suivant la procédure décrite au 4. Les plis sous forme papier ne sont pas admis.

Les sociétés se présentant en groupement doivent remettre une seule offre pour l'ensemble des membres du groupement et le cas échéant les offres variantes lorsqu'elles sont autorisées au 1.8 du présent document.

- ☒ Aucun échantillon n'est demandé.

12. Organisation de la négociation

La Banque de France peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.

12.1. Déroulement des négociations

Lorsqu'elle décide de négocier, la Banque de France négocie avec les candidats les offres initiales et toutes les offres ultérieures, à l'exception des offres finales.

Les exigences minimales indiquées dans les documents de la consultation ne font pas l'objet de négociation. Toute offre ne répondant pas aux exigences minimales est éliminée.

La négociation peut se dérouler en autant de tours de négociation qu'il est nécessaire à la compréhension des parties avec remise d'offres successives. Dans ce cas, pour chaque phase de négociation, le pouvoir adjudicateur applique les critères d'attribution. En phase finale de négociation, le nombre d'offres restant à négocier doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant d'offres remplissant les conditions requises.

Tous les soumissionnaires restant en lice après une phase de sélection sont informés lorsque des changements sont apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation, autres que ceux qui définissent les exigences minimales en cours de négociation (article R. 2161-19 du code de la commande publique).

La proposition de négociation indique les questions à poser au soumissionnaire.

À l'issue de la négociation, la Banque de France notifie les conditions de remise d'une offre modifiée ou d'une offre finale.

En cas de contradiction entre l'offre initiale et une nouvelle offre, ou entre deux offres remises dans le cadre de la présente négociation, la plus récente annule et remplace la précédente.

12.2. Constitution de l'équipe de négociation des soumissionnaires

Les personnes désignées pour participer à la réunion de négociation doivent avoir le pouvoir d'engager le soumissionnaire.

12.3. Localisation des réunions de négociations

Les réunions de négociation auront lieu sous forme d'entretien, soit téléphonique, soit dans les locaux de la Banque de France à Paris (en présentiel ou en distanciel), soit par échange de questions via le profil acheteur.

12.4. Échange d'informations pendant la négociation

Tout échange d'information pendant la négociation s'effectue via la rubrique « Gérer les recommandés » du profil acheteur de la Banque de France.

12.5. Date et heure des réunions de négociation

Les dates des réunions de négociation sont communiquées à l'issue de l'analyse des offres initiales ou intermédiaires via la rubrique « échange avec l'organisme » du profil acheteur de la Banque de France.

12.6. Remise d'une offre finale après négociation

Lorsque la Banque de France souhaite conclure les négociations, les soumissionnaires restant en lice sont avertis et conviés à remettre leurs offres finales sur le profil acheteur de la Banque de France.

Si le soumissionnaire ne dépose pas d'offre finale avant la date limite, c'est l'offre initiale ou l'offre intermédiaire la plus récente, le cas échéant, qui reste en vigueur pour la phase finale d'analyse des offres, à moins que le soumissionnaire ne déclare expressément souhaiter renoncer à la procédure.

Chaque offre finale est alors notée sur la base des critères d'attribution fixés ci-après.

13. Attribution du marché

À l'issue des négociations le cas échéant, le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, appréciée sur la base des critères d'attribution précisés ci-dessous.

À cette fin, les offres recevables font l'objet d'une notation dans les conditions précisées ci-après.

13.1. Critères d'attribution

Les critères d'attribution sont pondérés selon les coefficients indiqués :

-

- Critère 1 : Prix (40 %)
- Critère 2 : Qualité de l'offre technique (50 %)

Sous-critère 1 : Appréciation des réponses aux questions relatives à l'hébergement (10%)

Sous-critère 2 : Appréciation des réponses aux questions relatives à l'infogérance (30%)

Sous-critère 3 : Appréciation des réponses aux questions relatives à la sécurité (10%)

- Critère 3 : Appréciation des engagements pris pour l'exécution des prestations en matière de RSE (10%)

13.2. Modalités de calcul de la note d'une offre

Notation du critère portant sur la qualité de l'offre technique

Les sous-critères sont notés sur une échelle allant de 1 (note minimale) à 10 (note maximale) selon le barème suivant : 1 = très mauvais, 2 = mauvais, 3 = très insuffisant, 4 = insuffisant, 5 = moyen, 6 = assez bien, 7 = satisfaisant, 8 = bien, 9 = très bien, 10 = excellent.

Notation du critère prix :

L'offre financière est notée sur x points selon la formule suivante :

$$\text{Note financière} = 10 \times \frac{\text{Montant de l'offre moins disante}}{\text{Montant de l'offre du soumissionnaire}}$$

Le résultat est arrondi au centième le plus proche.

Chaque offre est notée critère par critère. Les notes obtenues pour chaque critère ou sous-critère sont ensuite pondérées selon le coefficient indiqué puis totalisées pour chaque offre. Les offres sont enfin classées par ordre décroissant de leur note totale.

Le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse (meilleure note), appréciée sur la base des critères d'attribution. En cas d'égalité, l'offre la moins-disante financièrement sera retenue.

14. Signature et notification du marché

Les échanges relatifs à l'attribution et à la notification se font via le profil acheteur de la Banque de France.

14.1. Signature de l'acte d'engagement et des documents du marché

La Banque de France adresse un Acte d'engagement pré-rempli à l'attributaire qui le retourne signé dans le délai qui lui est imparti.

Parallèlement, l'attributaire dépose sur la plateforme <https://www.e-attestations.com/> (mise à disposition, gratuitement, par la Banque de France) pour les marchés de travaux, l'attestation d'assurance de responsabilité obligatoire prévue à l'article L.243-2 du code des assurances.



En complément des dispositions de l'article R. 2181-7 du CCP, si le candidat attributaire ne retourne pas l'acte d'engagement et les pièces susvisées dans le délai imparti, le marché se voit attribué au second dans la liste. Le candidat suivant est alors sollicité pour produire les pièces susvisées. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il reste des candidatures conformes.

Chaque document doit être signé électroniquement au moyen d'un certificat établi au nom de la personne physique habilitée à engager la société.

La signature d'un fichier compressé (Zip), ou d'un fichier comportant plusieurs documents, ne vaut pas signature des documents qu'il contient.

Les modalités de signature sont fixées par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats dans la commande publique.

L'ensemble des documents des marchés publics de la Banque de France peut être signé électroniquement. La signature doit être une signature « avancée » reposant sur un certificat qualifié, conforme au règlement européen n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS).

Le certificat de signature électronique qualifié doit appartenir à l'une des catégories suivantes (article 2 de l'arrêté du 22 mars 2019 précité) :

- ✚ Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement susvisé
- ✚ Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I du règlement susvisé.

Les formats de signatures utilisables par toute entité signataire sont « XAdES, CAdES ou PAdES » (l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2019).

Le certificat de signature utilisé doit respecter les caractéristiques techniques suivantes :

- ✚ L'identité du signataire ;

- ✚ L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées à l'article 2 ;
- ✚ Le respect du format de signature mentionné à l'article 3 ;
- ✚ Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
- ✚ L'intégrité du document signé (non altéré ou modifié au cours du processus de signature).

Pour apposer sa signature, le signataire utilise l'outil de signature de son choix.

Le soumissionnaire transmet, avec le document signé, le mode d'emploi permettant de procéder aux vérifications nécessaires. Le mode d'emploi contient, la procédure permettant la vérification de la validité de la signature.

Le soumissionnaire qui utilise l'outil de signature proposé par le profil acheteur de dématérialisation des marchés de la Banque de France, est dispensé de fournir la procédure de vérification de la signature.

Si le candidat souhaite vérifier la signature d'un document, il peut utiliser l'outil de vérification de signature fourni par le profil acheteur dans la rubrique « signature vérification ».

14.2. Notification du marché

À réception des documents susvisés les courriers aux candidats non-retenus sont envoyés.

À l'expiration du délai minimal prévu à l'article R.2182-1 du code de la commande publique, le marché est signé électroniquement par le Pouvoir adjudicateur. La signature électronique des documents doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique dans la commande publique.

Le marché est notifié électroniquement au Titulaire et entre en vigueur à compter de la date de notification.

15. Dédommagement

Aucune prime n'est versée par la Banque de France à raison de la participation des entreprises à la présente procédure. Les soumissionnaires non retenus ne peuvent prétendre à aucune indemnité.

16. Confidentialité

Les informations de toute nature, ainsi que toute méthode, savoir-faire, document, connaissance ou objets quelconques auxquels les soumissionnaires auraient pu avoir accès dans le cadre de la présente consultation sont des informations confidentielles. Les soumissionnaires s'interdisent de communiquer tout ou partie de ces informations à quiconque directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.

Les soumissionnaires se portent fort au sens de l'article 1204 du code civil du respect par leurs préposés, mandataires, sous-traitants éventuels, de l'engagement de confidentialité exposé ci-dessus.

Les soumissionnaires reconnaissent que toute divulgation léserait les intérêts de la Banque de France et engagerait leur responsabilité. Ainsi, les soumissionnaires prennent toute mesure et mettent en place toute procédure de nature à préserver la confidentialité absolue des informations de la Banque de France.

L'obligation de confidentialité continue après la fin de la présente consultation, y compris pour les soumissionnaires non-retenus, elle ne devient caduque que si l'information confidentielle tombe dans le domaine public ou que sa divulgation soit rendue nécessaire en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ou d'une injonction administrative ou judiciaire.

Les offres et candidatures remises par les soumissionnaires sont couvertes par le secret des affaires (L. 2132-1 du CCP).

17. Données personnelles

Dans le cadre de la présente procédure de mise en concurrence, la Banque de France est amenée à collecter des données à caractère personnel des employés des candidats (seuls ou en groupement) et de leurs éventuels sous-traitants (au sens de la réglementation des marchés publics) déclarés le cas échéant dans leur dossier de candidature – ensemble ci-après désignés sous le vocable « personnel du candidat » ainsi que les données à caractère personnel des clients des candidats indiqués dans leurs références.

Chaque candidat s'engage à avoir collecté les données personnelles figurant dans leur dossier de candidature transmis à la Banque de France de manière licite et transparente vis-à-vis des personnes concernées.

La Banque de France, en tant que responsable de traitement, s'engage à traiter ces données personnelles conformément au Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

La réponse à la consultation implique l'enregistrement et le traitement de données à caractère personnel (par exemple, nom, adresse, fonction) nécessaires pour l'évaluation de l'offre par le Pouvoir adjudicateur (direction des achats).

La collecte de ces données a pour objectif :

- La mise en œuvre et le suivi de la mise en concurrence jusqu'à l'attribution du marché ;
- Dans le cas de visites de lieux : la délivrance des badges d'accès et autres autorisations d'accès sur les sites de la Banque de France.

Le personnel des candidats concernés par ce traitement peut exercer son droit d'accès, de rectification et d'effacement des données le concernant auprès du délégué à la protection des données (DPD) de la Banque de France, à l'adresse suivante : 1200-DPD-delegate-ut@banque-france.fr, en précisant l'objet de sa demande.

18. Recours

18.1. Introduction des recours

- ❖ Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative, pouvant être exercé jusqu'à la signature du marché,
- ❖ Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
- ❖ Recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées,
- ❖ Référé-suspension (article L. 521-1 du CJA) ouvert aux tiers au contrat et exercé en parallèle d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat,
- ❖ Recours en excès de pouvoir contre les actes détachables ou les clauses réglementaires du contrat. Ce recours doit être exercé dans les délais prévus à l'article R. 421.1 du CJA,
- ❖ Référé en matière de secret des affaires prévu à l'article R. 557-3 du CJA, en cas d'atteinte au secret des affaires et à tout moment de la procédure de passation.

18.2. Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif

Adresse postale : 7 rue de Jouy

75181 Paris cedex 04

FRANCE

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Téléphone : 01 44 59 44 00

Adresse internet : (URL) : <http://paris.tribunal-administratif.fr>

ANNEXE 1 : Attestation relative aux mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

Au titre de l'article 5 duodécies paragraphe 1^{er} du règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 modifié concernant les mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

Je déclare sur l'honneur qu'il n'y a aucune implication russe, dans la société que je représente, dépassant les limites fixées à l'article 5 duodécies paragraphe 1^{er} du règlement UE n°833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine tel que modifié par le règlement UE n°2022/578 du 8 avril 2022. En particulier, je déclare que :

- (a) L'entreprise que je représente (ainsi que les entreprises membres du groupement) n'est pas de nationalité russe ni établie en Russie ;
- (b) L'entreprise que je représente (ainsi que les entreprises membres du groupement) n'est pas détenue, directement ou indirectement, à plus de 50% par un ressortissant russe ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme établi en Russie ;
- (c) Ni moi ni l'entreprise que je représente n'agissons au nom ou sur instruction d'une entité visée aux points (a) ou (b) ;
- (d) Aucun sous-traitant, fournisseur ou toute autre entité aux capacités de laquelle il a été recouru, et dont le montant des prestations réalisées représente plus de 10% de la valeur totale du marché, n'entre dans l'un des cas (a) à (c) listés précédemment. »

Date :

Identité du candidat

Nom, prénom et qualité du signataire¹

¹ Le document est signé électroniquement conformément aux dispositions relatives à la signature électronique dans les marchés publics.